וּמִתְפַּלֵּל עַל יִשְׂרָאֵל עַם קָדְשׁוֹ לֹא יֵצֵא מִפִּיו דָּבָר מְגֻנֶּה, וְהַקּוֹשֵׁר וְהַתּוֹפֵר לֹא יַעֲשֶׂה פֵּרוּד וּקְרִיעָה, וּקְרָעִים תַּלְבִּישׁ נוּמַת הַשַּׂכְלִ׳. וְאַחַר שֶׁהַגּוּף לְבוּשׁ הַנֶּפֶשׁ וְהַמְּעִיל לְבוּשׁ הַגּוּף וּקְשׁוּרִים זֶה בָּזֶה, רָאוּי שֶׁלְּבוּשׁ הַנֶּפֶשׁ הַנִּקְרָא חֲלוּקָא דְרַבָּנָן לֹא יִקָּרַע.

מראה מקומות - עיין מצוה ק׳.

מִצְוָה קכ

שֶׁיֹּאכְלוּ הַכֹּהֲנִים קָרְבָּנוֹת (מִצְוַת עֲשֵׂה מ״ב)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַכֹּהֲנִים לֶאֱכֹל בָּשָׂר מִן קְצָת קָרְבָּנוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כט, לג) ׳וְאָכְלוּ אֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם׳, וְאָמְרוּ רַז״ל (פסחים נט:) ׳כֹּהֲנִים אוֹכְלִים וּבְעָלִים מִתְכַּפְּרִין׳.

משנה הלכות

ויצא לחוץ ונטמאה, מכניסו פחות פחות מג׳ על ג׳ ומכבסו[ח]. ובחידושי הקשתי מכאן אחידושי ר״ח הלוי[ט] דסבירא ליה הנכנס לבית המקדש מאחוריו חוץ מחוטמו מלובש בכלים טמאים אפילו כולם בפנים אינו חייב דנגררים בתר גופו, ולגבי האדם לא נקרא ביאה כל זמן שחוטמו בחוץ, אם כן במעיל שנטמא ויצא מבחוץ ילבישנו כהן ויכנס דרך אחוריו ויכבסו המעיל, גם בגדי כהן הדיוט למה קורעין אותו, וצריך עיון. ונוהג בזמן הבית.

קכ) מצות אכילת קדשים. אכילת החטאת והאשם והשלמי ציבור מצות עשה[א]. אכילת קדשים קלים אי הוי בכלל המצוה, הארכתי בזה בס״ד בספרי (שו״ת ח״ג סי׳ רי״ז), ופלא על הצל״ח בביצה (יט: ד״ה לבית הפסול) שנסתפק אי יש מצות עשה באכילת קדשים קלים, ולעת עיונו נעלמו מיניה דברי הרמב״ם בספר המצוות (מצוה פט) שכתב דנגרר בתר המצוה עיין שם. גם הצל״ח בברכות (ב. ד״ה שם משעה) פשיטא ליה דאכילת תרומה הוה מצות עשה. ועיין יראים מצוה שצ״ה, ובתוס׳ בנדרים (ד: ד״ה ההיא) וברא״ש שם דגם קדשים קלים הוה מצות עשה, וגם רש״י פסחים (נט:) ורמב״ם בפירוש המשניות (אהלות פי״ח) כתבו מפורש דאכילת קדשים קלים הוה מצות עשה, וצריך עיון גדול. נשים שאכלו קדשים קלים נכללים במצוה זו, עיין בספר המצוות להרמב״ם במצוה הנ״ל, והמנחת חינוך מסתפק בזה

ז. ע״פ משלי כג, כא: ׳וקרעים תלביש נומה׳. **ח.** שם ה״כ. **ט.** הל׳ טומאת צרעת פט״ז ה״ח. **קכ) א.** רמב״ם הל׳ מעשה הקרבנות פ״י ה״א.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רָצָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיֵּהָנוּ מִשָּׂרָתָיו מִפַּת בַּג הַמֶּלֶךְ, וְיִהְיֶה כַּפָּרַת הַבְּעָלִים תָּלוּי בַּאֲכִילָתָם, וּמִפְּנֵי זֶה יְכַבְּדוּ מְשָׁרְתֵי ה' וְיִתְּנוּ לָהֶם הַמַּתָּנוֹת וְהַמַּעֲשְׂרוֹת, כְּמוֹ שֶׁגַּם נִתְחֵי הַקָּרְבָּן הָיוּ מִתְחַלְּקִים לְכָל אֶחָד וְאֶחָד מָנָתוֹ. וּמֵהַנְהָגַת הַכָּבוֹד אֶל הַקָּרְבָּן שֶׁהַכַּפָּרָה תְּלוּיָה בּוֹ לִהְיוֹתוֹ נֶאֱכָל לְהַמְשָׁרְתִים בְּעַצְמָם, וְלֹא שֶׁיִּתְּנוּהוּ לְעַבְדֵיהֶם אוֹ יִמְכְּרוּהוּ לְכָל קוֹנֶה אוֹ יִתְּנוּהוּ לַכֶּלֶב. וְכֵן מִן הַכָּבוֹד הוּא שֶׁיֵּאָכֵל בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ, וְשֶׁלֹּא יִהְיֶה זְמַן אֲכִילָתוֹ הַרְבֵּה כְּדֵי שֶׁלֹּא יַסְרִיחַ וְיֵהָא הַנֶּפֶשׁ קָצָה בְּקָדְשֵׁי ה' (חינוך). וְכָל זֶה מַרְאֶה עִנְיָן גְּדֻלָּה וַחֲשִׁיבוּת, וְהַכֹּל עַל הַיְסוֹד הַקָּבוּעַ כִּי בְּהַנְהָגַת הַכָּבוֹד וְהַגְּדֻלָּה לְקָדְשַׁת ה' יַנִּיחַ בְּלִבֵּנוּ יִרְאָתוֹ, וְתַגְבִּיר כֹּחַ הַשֵּׂכֶל עַד שֶׁנִּזְדַּכֵּךְ עַצְמֵנוּ לַעֲבוֹדַת ה'. וְיֵשׁ מִכָּאן רֶמֶז לִסְעוּדַת בְּרִית מִילָה שֶׁהָאָב מְתַכַּפֵּר עַל יְדֵי הָאוֹכְלִים מִמָּנָּה (עיר מקלט (לר' דוד מלידא) פר' תצוה מצוה קג).

פסחים נט: זבחים נה. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"י, סה"מ מ"ע פ"ט, סמ"ג עשין קפ"ד, רמב"ן שורש י"ב, יראים שצ"ה.

משנה הלכות

ואישתמיטתיה דברי ספר המצוות הנ"ל. ומצוה זו כוללת כהנים ועבדים וישראלים, כל אחד אם אוכל חלקו מקיים המצוה[ב].

חלוקת קדשים. כהן הראוי לעבודה חולק ואוכל, היה טמא בשעת הקרבה אפילו טיהר עצמו לערב אינו חולק[ג]. אין חולקין מנחה כנגד מנחה, כגון מנחת מאפה כנגד מנחת סולת, ואפילו מחבת כנגד מחבת או סולת כנגד סולת או עוף כנגד עוף ולא חטאת כנגד חטאת, אלא חולקין כל חלק וחלק בשוה[ד]. קטן אינו חולק אף על פי שמותר להאכילו, וכן אשה ואנדרוגינוס שנאמר (ויקרא ז, י) 'איש', אבל בעל מום חולק[ה].

מקום אכילתן. קדשי קדשים נאכלין בעזרה[ו], קדשים קלים בכל העיר (ירושלים)[ז], ותרומה בכל ארץ ישראל[ח], ונוהג בזמן הבית.

ב. עיין מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם הי"ט. **ד.** שם הט"ו-ט"ז. **ה.** שם הי"ז. **ו.** שם ה"ג. **ז.** שם הל' בית הבחירה פ"ז הי"ד. **ח.** עיין שם הל' תרומות פ"ב הי"ז.

מִצְוָה קג

דִּין הַקְּטֹרֶת (מִצְוַת עֲשֵׂה מ"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַכֹּהֲנִים לְהַקְטִיר קְטֹרֶת סַמִּים פַּעֲמַיִם בְּכָל יוֹם עַל הַמִּזְבֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ל, ז) 'וְהִקְטִיר עָלָיו אַהֲרֹן קְטֹרֶת סַמִּים בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ' וְגוֹ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. יָדוּעַ כִּי עִנְיַן הָרֵיחַ הַטּוֹב הוּא דָּבָר שֶׁנַּפְשׁ אָדָם נֶהֱנֵית בּוֹ וּמִתְאַוָּה אֵלָיו, וּמוֹשֵׁךְ הַלֵּב הַרְבֵּה. וְרֵיחַ הַקְּטֹרֶת הָיָה הָרֵיחַ הַטּוֹב מַה שֶּׁאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת עַל יְדֵי אָדָם, עַד שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (תמיד פ"ג מ"ח) שֶׁהָיוּ מְרִיחִים בּוֹ מִירִיחוֹ עַד יְרוּשָׁלַיִם (חינוך). וְהָרֵיחַ הַטּוֹב הָרוּחָנִי הַזֶּה מְשַׁבֵּר

משנה הלכות

קג) עשיית הקטרת. אחד עשר סמני הקטורת הן, ד' מפורשים בתורה, וז' מדברי קבלה[א]. וזה מעשהו, לוקחין צרי וצפורן חלבנה ולבונה, משקל שבעים מנה מכל אחד ואחד, מור וקציעה שבולת נרד וכרכום משקל ששה עשר מנה מכל אחד, קושט משקל י"ב מנה, וקינמון משקל ט' מנה, קילופה משקל שלשה מנה, סך הכל שלש מאות ושישים ושמונה מנה, ושוחקן הדק היטב, ומוסיפין רובע הקב מלח סדומית, וכיפת הירדן ומעלה עשן כל שהוא, ומקטיר מנה אחת בכל יום, מחציתה בבוקר ומחציתה בין הערבים, והם שס"ה מנה כנגד ימות החמה, ושלשה מנין יתרין שהיו היה כהן גדול מכניס מלא חפניו ביום הכיפורים[ב]. מנין משקלן של סמנים לא מצינו בקרא, וכתב היראים (סי' רעט) דהם הלכה למשה מסיני ואסמכוה אקרא (שה"ש ד, יג) 'שלחיך פרדס רימונים', 'שלחיך' בגימטריא הכי הוה [שסח]. ודעת רש"י[ג] והרמב"ן[ד] דלא קפיד קרא רק על ד' סממנים, ויקחו עמהם עוד סמים טובים כמעשה הרוקחים ואין קפידא בדבר, ושאר ראשונים חולקים. מצותה לפטם לכל השנה, פטמה במתכונתה אפילו פרס בשחרית ופרס בין הערבים כשיעור הקטורת פעם אחת כשרה להרמב"ם[ה], ולרש"י[ו] אינו כשר עד שיעור שני הקטרות[ז].

הקטרתו. הקטרתו מצוה בכל כהן, אלא שלא הניחו כהן מעולם להקטיר פעמים מפני שמעשרת[ח]. עברו ולא הקטירו בשחרית יקטירו בין הערבים, להרמב"ם[ט] רק

קג) א. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ב ה"א. **ב.** שם ה"ג. **ג.** כריתות ו: ד"ה י"א סמנים. **ד.** על הפסוק בשמות ל, לא. קח לך סמים. **ה.** רמב"ם שם ה"ח. **ו.** כריתות שם ד"ה במתכונתה. **ז.** משנה למלך שם ומנחת חינוך. **ח.** יומא כו: ועיין רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ד ה"ז. **ט.** עיין לחם משנה ברמב"ם שם פ"ג ה"א.

הַתַּאֲוֹת הַנַּשְׁמִיּוֹת בָּאָדָם. וּבַזֹּהַר (ח"ב ריח: זו"ח יג.) 'כְּתִיב 'קְטֹרֶת' כָּל מַאן דְּאָרַח בֵּיהּ בְּהַאי עָשָׁן דִּקְטֹרֶת אִיעֲבַר מִינֵּיהּ זֻהֲמָא וְטִנּוּפָא דְּיֵצֶר הָרָע, וְלָא הֲוֵי לֵיהּ אֶלָּא לֵב אֶחָד לְאָבִיו שֶׁבַּשָּׁמַיִם, וּכְמוֹ דְּצִיץ הָיָה קָאֵים עַל נִפָּא כֵּן הַקְּטֹרֶת, דְּלֵית לָךְ דְּאִתְעַר סִטְרָא אַחֲרָא כְּמוֹ הַקְּטֹרֶת'. וְעַל דָּרְךְ הָרֶמֶז כִּי 'קְטֹרֶת' הוּא לְשׁוֹן הִתְקַשְּׁרוּת (כְּמוֹ 'קְטָרָא' שֶׁהוּא בִּלְשׁוֹן תַּרְגּוּם קֶשֶׁר), וּמִתּוֹךְ הַקְּטֹרֶת בָּא הַשֶּׁפַע מִלְמַעְלָה לְמִדַּת מַלְכוּת וּמִשָּׁם עַל הַמַּקְטִיר, וְעַל כֵּן הָיְתָה מְעַשֶּׂרֶת אֶת הָעוֹסֵק בָּהּ (יומא כו.), וְאֵין לְךָ קָרְבָּן חָבִיב לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּמוֹ הַקְּטֹרֶת.

כריתות ו. מנחות מט. רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ג, והל' כלי המקדש פ"ב, סה"מ מ"ע כ"ח, סמ"ג עשין קס"ז.

מִצְוָה קד

שֶׁלֹּא לְהַקְטִיר בְּמִזְבַּח הַזָּהָב חוּץ מִקְּטֹרֶת (לֹא תַעֲשֶׂה ס"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַקְרִיב עַל הַמִּזְבֵּחַ כִּי אִם קְטֹרֶת שֶׁבְּכָל יוֹם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ל, ט) 'לֹא תַעֲלוּ עָלָיו קְטֹרֶת זָרָה וְעֹלָה וּמִנְחָה וְנֶסֶךְ לֹא תִסְּכוּ עָלָיו'.

משנה הלכות

פרס, ולהחינוך כל המנה. קיום המצוה הוא כך, כהן נוטל כלי מלא קטורת גדוש, ובזך שמו', אחר תמיד של בין הערביים קודם הטבת נרות כולן, ואחר הטבת ה' פתילות[א], ופורשין כל העם מן ההיכל ומבין האולם למזבח[ב], ומשליך הקטורת על הגחלים אשר על המזבח ומשתחוה ויוצא[ג]. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה.

קד) במה שימש מזבח הזהב. מזבח הזהב משמש להקטיר קטורת עליו בכל יום ערב ובוקר[א], ולמתן דמים עליו ביום הכיפורים מפר השעיר שנכנס דמו לפני ולפנים[ב], ומתן דמים של פר כהן משיח, ופר העלם דבר של ציבור, ושעירי עבודה זרה[ג].

סדר קטורת ביום הכיפורים. לפנים מן הפרוכת לא היו מעלים הקטורת רק פעם אחת בשנה הכהן גדול ביום הכיפורים, שנכנס עם הקטורת ששחקה יפה יפה כדי

י. רמב"ם שם ה"ד. **יא.** חינוך, ועיין רמב"ם שם פ"ו ה"ד ובכסף משנה ולחם משנה שם. **יב.** רמב"ם שם פ"ג ה"ג. **יג.** שם ה"ז. **קד) א.** רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ב הי"א. **ב.** שם הל' מעשה הקרבנות פ"ה הי"ב. **ג.** שם הי"ג.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּמוֹ שֶׁהַמְּנוֹת מְחֻלָּקִים כָּךְ הַמִּזְבְּחוֹת, כִּי בָּאָה הַצַּוָּאָה לַעֲשׂוֹת בְּדֶרֶךְ קֶבַע לְעוֹלָם וְלֹא נוֹסִיף וְלֹא נִגְרָע, כִּי הַתּוֹסֶפֶת וְהַגֵּרָעוֹן בַּמְכָוָן בִּשְׁלֵמוּת קִלְקוּל הוּא, וְכָל מִצְוֹת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הֵם בִּשְׁלֵמוּת וּתְמִימוּת, וְעַל כֵּן אֵין לְשַׁנּוֹת. וְיֵשׁ לַמְקַבְּלִים בְּכָל אַחַת טְעָמִים נִפְלָאִים וְסוֹדוֹת עֲמֻקִּים (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט הוּא עַל דֶּרֶךְ שֶׁכָּתַבְנוּ (מצוה צ"ח) לְהַגְדִּיל הַבַּיִת וּלְכַבְּדוֹ וּלְרוֹמְמוֹ בְּעֵינֵי הָרוֹאִים, כִּי כֵן דֶּרֶךְ בְּנֵי אִישׁ הָעֲשִׁירִים הַמְכֻבָּדִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם שֻׁלְחָנוֹת אֶחָד לַאֲרוּחַת עֶרֶב וּבֹקֶר, וְאֶחָד לִסְעוּדַת הַיּוֹם עִם מֵרֵעִים, וְאֵין מִן הָרָאוּי לְשַׁנּוֹת מִזֶּה לָזֶה, סְעוּדַת הַיּוֹם לָעֶרֶב וּבֹקֶר. וְאָמְרוּ רַז"ל (מנחות צז.) 'בִּזְמַן הַמִּקְדָּשׁ אָדָם מֵבִיא קָרְבָּן וּמִזְבֵּחַ מְכַפֵּר, וְעַכְשָׁיו שֻׁלְחָנוֹ שֶׁל אָדָם מְכַפֵּר'. וְכָל עִנְיַן הַגְּדֻלָּה בַּמִּקְדָּשׁ כְּדֵי שֶׁכְּשֶׁיִּרְאֵהוּ יִכָּנֵס בְּלֵב הָאָדָם מוֹרָא וַעֲנָוָה.

כריתות ו.: רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ב, סה"מ ל"ת פ"ב, סמ"ג לאוין רצ"ט.

משנה הלכות

שתהא דקה מן הדקה, ולקח ממנו מלא חפניו ונתנו בכף, וכל כהן גדול היה נוטל כמלא חפניו שלו, ונכנס בין שני בדי הארון, ובבית שני על אבן שתיה, ונותן כף הגחלים ועליה הקטורת עד שנתמלא הבית כולה עשן, ומתפלל תפילה קצרה ויוצא[ד].

האיסור. אם עבר והעלה שם קטורת נדבה עבר על לאו זה[ה]. ונוהג בבית המקדש בזכרי כהונה.

ד. שם הל' עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. **ה.** שם הל' כלי המקדש פ"ב הי"א.

פָּרָשַׁת כִּי תִשָּׂא יֵשׁ בָּהּ ד' מִצְוֹות עֲשֵׂה וְה' לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה קה

דִּין מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל (מִצְוַת עֲשֵׂה מ"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל שֶׁיִּתְּנוּ מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל לְצֹרֶךְ קָרְבְּנוֹת הַצִּבּוּר מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה, בֵּין עָשִׁיר בֵּין עָנִי, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ל, יג) 'זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל', וּלְדַעַת קְצָת פּוֹסְקִים מִבֶּן י"ג שָׁנָה.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְטוֹבַת יִשְׂרָאֵל וּלְזַכּוֹתָם שֶׁיִּהְיֶה יַד כֻּלָּם שָׁוָה בִּדְבַר הַקָּרְבָּנוֹת הַקְּרֵבִים לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ בְּכָל הַשָּׁנָה. וְשֶׁיִּהְיוּ הַכֹּל אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר שָׁוִים בְּמִצְוָה אַחַת לְפָנָיו, לְהַעֲלוֹת זִכְרוֹן כֻּלָּם עַל יְדֵי הַמִּצְוָה שֶׁהֵם כְּלוּלִים בָּהּ יַחַד לְטוֹבָה. וְאָמְרוּ חֲזַ"ל (מגילה יג:), 'אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, גָּלוּי וְיָדוּעַ לִפְנֵי מִי שֶׁאָמַר וְהָיָה הָעוֹלָם

קה) נתינת השקלים. 'באחד באדר משמיעין על השקלים' כדי שיכין כל אחד ואחד מחצית השקל שלו, בט"ו בו ישבו השולחנים בכל מדינה ומדינה ותובעים בנחת וכל אחד נותן חצי שקל, מעשרים וחמשה בו ישבו במקדש לגבות וכופין וממשכנין אותם ואפילו כסותם[א]. ולא יתן פרוטה פרוטה בפעמים רבות אלא נותנו כולו בפעם אחת[ב], בין עני בין עשיר. היה מטבע גדול משל הקדש נותן מטבע של אותו זמן, ואם היה המטבע באותו זמן פחותה ממחצית השקל צריך להוסיף, ולעולם אינו שוקל פחות מחצי השקל שהיה בימי משה[ג].

החייבים והפטורים. הכל חייבים במחצית השקל כהנים לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים. אבל, נשים ועבדים וקטנים פטורים, ואם נתנו מקבלין מהם. קטן שהתחיל אביו ליתן עליו שוב אינו פוסק עד שיגדיל ויתן לעצמו[ד].

שאר פרטי דינים. ממשכנין על השקלים, ואין ממשכנין את הכהנים לעולם מפני דרכי שלום, אבל תובעין אותן עד שיתנו[ה]. שנים שהביאו שקל שלם בין שניהם חייבים ב'קלבון', פירוש יוסיפו פרוטה מה שצריכין ליתן לשולחני כדי לפרוט[ו]. והכהנים פטורין

קה) א. רמב"ם הל' שקלים פ"א ה"ט. **ב.** שם ה"א. **ג.** שם ה"ה-ו. **ד.** רמב"ם שם ה"ז. **ה.** שם ה"י. **ו.** שם פ"ג ה"א.

שֶׁעָתִיד הָמָן לִשְׁקֹל שְׁקָלִים עַל יִשְׂרָאֵל, לְפִיכָךְ הִקְדִּים שִׁקְלֵיהֶן לִשְׁקָלָיו, וְהֵינוּ דִּתְנַן (שקלים פ"א מ"א) 'בְּאֶחָד בַּאֲדָר מַשְׁמִיעִין עַל הַשְּׁקָלִים'. וּבְשֵׁם רַבֵּנוּ חֲנַנְאֵל מָצָאתִי כָּתוּב, שֶׁקַּלְתִּי בְּמוֹפֵת רְבִיעִית הַדָּם שֶׁל אָדָם שֶׁשִּׁעֲרוּ חֲז"ל שֶׁהַנְּשָׁמָה תְּלוּיָה בּוֹ, הוּא מִשְׁקַל כ"ה סְלָעִים (תוס' סוטה ה. ד"ה אדם), וּמִשְׁקַל הַשֶּׁקֶל שֶׁבַּתּוֹרָה הוּא סֶלַע, נִמְצָא מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל הוּא חֲצִי סֶלַע, וּכְשֶׁתְּחַלֵּק רְבִיעִית דָּם עַל חֲצִי סְלָעִים יִהְיוּ חֲמִשִּׁים סְלָעִים, וַהֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל שֶׁתְּרוּמָה בֵּינוֹנִית הוּא אֶחָד מֵחֲמִשִּׁים (תרומות פ"ד מ"ג), נִמְצָא חֲצִי סֶלַע הוּא הַתְּרוּמָה מֵרְבִיעִית דָּם, שֶׁהוּא חִיּוּתוֹ שֶׁל אָדָם. וְזֶהוּ הַתְּרוּמָה שֶׁנִּזְכָּר בְּמַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בַּתּוֹרָה שֶׁהוּא 'לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם' (שמות שם טו), וְהָבֵן, וְהוּא פֶּלֶא (עיר מקלט (לידא) מצוה קז). וְאִיתָא בְּתַנְחוּמָא (כי תשא י), 'לְפִי שֶׁחָטְאוּ בַּחֲצִי הַיּוֹם יִתְּנוּ מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל, ר' יוֹחָנָן אָמַר עַל שֶׁעָבְרוּ עַל עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת יִתֵּן כָּל אֶחָד עֶשְׂרִים גֵּרָה שֶׁהוּא מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר לְפִי שֶׁמָּכְרוּ בְּכוֹרָה שֶׁל רָחֵל בְּעֶשְׂרִים כֶּסֶף וְנָטַל כָּל אֶחָד מַטְבֵּעַ, יִתֵּן כָּל אֶחָד מַטְבֵּעַ'. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז הוּא שֶׁיַּחְשֹׁב אָדָם בְּעַצְמוֹ שֶׁהוּא אֵינוֹ אֶלָּא חֵצִי, וְאֵינוֹ שָׁלֵם כָּל זְמַן שֶׁהוּא נִפְרָד מֵחֲבֵרוֹ, וּבְהִתְחַבֵּר עִם יִשְׂרָאֵל חֲבֵרוֹ נַעֲשֶׂה שָׁלֵם (פני דוד פר' כי תשא אות ה). וְכֵן כְּבָיְכוֹל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עִם יִשְׂרָאֵל עַמּוֹ (זו"ח עב:).

שקלים פ"א, רמב"ם הל' שקלים פ"ה, ספר המצוות מצות עשה קע"א, סמ"ג עשין מ"ה.

משנה הלכות

מן הקלבון[ח]. זמן הנתינה מאחד באדר עד כ"ה באדר, מכאן ואילך ממשכנין[ט]. המפריש שקלו ונאבד, חייב באחריותו כל זמן שלא הגיע ליד גזבר, נאבד מיד גזבר אינו חייב באחריותו[י]. עיר ששלחו שקלם ונאבדו מהשליח על מי לשלם האבידה, וכן האחים והשותפין, והשוקל שקלו לאחרים, ומעות שנמצא בין תיבה של שקלים לתיבה של נדבה ועוד פרטי דינים, עיין רמב"ם הל' שקלים. ונוהג מצוה זו בכל מקום בזמן הבית.

ז. ראה שבת לא: וברש"י ד"ה רביעית. ח. שם ה"ב. ט. שם פ"א ה"ט. י. שם פ"ג ה"ח.

מִצְוָה קו

מִצְוַת קִדּוּשׁ יָדַיִם וְרַגְלַיִם (מִצְוַת עֲשֵׂה מ"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַכֹּהֲנִים לְקַדֵּשׁ יְדֵיהֶם וְרַגְלֵיהֶם לָעֲבוֹדָה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ל, יט) 'וְרָחֲצוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו מִמֶּנּוּ אֶת יְדֵיהֶם וְאֶת רַגְלֵיהֶם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רָאוּי לְנַקּוֹת הַיָּדַיִם שֶׁהֵם הָעוֹשׂוֹת בַּמְּלָאכָה בְּכָל עֵת, וְיִגְּעוּ הַכֹּהֲנִים בְּעִנְיְנֵי הַבַּיִת, וְכֵן הָרַגְלַיִם לִהְיוֹתָם הַכֹּהֲנִים יְחֵפֵי רֶגֶל בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ, וְיִגְּעוּ בְּרַגְלֵיהֶם בַּקֹּדֶשׁ, וְאֵין רָאוּי לָהֶם לִנְגֹּעַ בַּקֹּדֶשׁ כְּמוֹ שֶׁנִּגְעוּ בַּחֹל. וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁלִּפְעָמִים גַּם יְדֵיהֶם מְלֻכְלָכִים. וּמִזֶּה הַשֹּׁרֶשׁ אָמְרוּ חַז"ל (זבחים יט:) שֶׁאֵין הַכֹּהֵן צָרִיךְ לְקַדֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו בֵּין עֲבוֹדָה לַעֲבוֹדָה, זוֹלַת כֹּהֵן גָּדוֹל בְּיוֹם כִּפּוּרִים לְרֹב חֲמִרּוֹ שֶׁל יוֹם (חינוך). מִלְּבַד שֶׁבָּא לְהוֹרוֹת שֶׁהַקָּרֵב לַעֲבוֹדַת הַיּוֹצֵר כֹּל, בַּתְּחִלָּה צָרִיךְ לְרַחֵץ כָּל אֵבָרָיו וּלְטַהֲרָם מֵעֲבֵרָה, כְּעֵין שֶׁרָּמְזוּ שֶׁמִּיכָאֵל מַקְרִיב נִשְׁמוֹת צַדִּיקִים לְדַבְּקָם

משנה הלכות

קו) חיוב קידוש. הבא אל המקדש מקדש ידיו ורגליו, לבד ממה שטבל בבוקר במ' סאה, שאסור ליכנס למקדש בלי טבילה[א]. ולדעת הרמב"ם[ב] ורש"י[ג] והיראים, הנכנס ביאה ריקנית אינו חייב בקידוש מן התורה, אלא מדרבנן. והחינוך ותוס' יומא (ה: ד"ה להביא) בשם הריצב"א דאפילו אביאה ריקנית חייב בקידוש מן התורה.

סדר קידוש. סדר קידוש ידים ורגלים, כהן עומד ומניח ידו הימנית על רגלו הימנית וידו השמאלית על רגלו השמאלית, ורוחץ מעומד[ד]. ושופכין המים על ידיו ורגליו, ולא מכניסים הידים ורגלים בכלי[ה].

מתי צריך לקדש שנית. קידש בבוקר סגי לכל היום, והוא שלא יסיח דעתו, ולא ישן, ולא יטיל מים בינתיים[ו]. כהן שלא ישן כל הלילה, למחרתו בעי קידוש מחדש, שהידים נפסלות בלינה[ז].

מים הכשרים לקדש. מצוה לקדש מהכיור, קידש משאר כלי שרת כשר, אבל לא מכלי חול[ח]. שיעור המים בכיור צריך להיות כדי נטילת ד' אנשים[ט]. מי מקוה כשרים

קו) א. רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ה ה"ד-ה. **ב.** עיין במנחת חינוך שכך משמע ברמב"ם שם ה"א, ובהל' בית הבחירה פ"ז הכ"א. **ג.** בשמות ל, כ. **ד.** רמב"ם הל' ביאת מקדש שם הט"ז. ועיין זבחים יט: **ה.** רמב"ם שם ה"י. **ו.** שם ה"ג. **ז.** שם ה"ח. **ח.** שם ה"י. **ט.** שם הי"ג.

בְּיוֹצְרָם (עיין תוס' מנחות קי. ד"ה ומיכאל. וזוה"ק ח"א פ.). וּבַתְּחִלָּה רוֹחֵץ פָּנָיו יָדָיו וְרַגְלָיו בִּנְהַר דִּינוּר אִם עָבַר בָּהֶם עֲבֵרָה (עיר מקלט (לידא) מצוה קח).

יומא כח. זבחים יט: רמב"ם הל' ביאת המקדש פ"ה, ספר המצוות מצות עשה כ"ד, סמ"ג עשין קע"ח.

מִצְוָה קז

דִּין שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה (מִצְוַת עֲשֵׂה מ"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַעֲשׂוֹת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה שֶׁיִּהְיֶה מוּכָן לִמְשֹׁחַ בּוֹ כֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁיִּתְמַנֶּה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ל, כה) 'וְעָשִׂיתָ אֹתוֹ שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ', וְנֶאֱמַר (ויקרא כא, י) 'וְהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל אֲשֶׁר יוּצַק עַל רֹאשׁוֹ שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָצָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁנַּעֲשֶׂה פְּעֻלָּה בְּנַפְשׁוֹתֵינוּ, בְּיוֹם שֶׁנַּעֲלֶה לְהִתְחַנֵּךְ בִּכְבוֹד עֲבוֹדָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה, וְתוֹרָה בָּנוּ גְּדֻלָּה וְשָׂבַח, וְזֶה מְשִׁיחַת הַשֶּׁמֶן, לְפִי שֶׁעִנְיַן הַמִּשְׁחָה בַּשֶּׁמֶן הַטּוֹב לֹא יֵעָשׂוּ רַק לַמְּלָכִים וְהַשָּׂרִים הַגְּדוֹלִים. וּמִיסוֹד הַמִּצְוָה שֶׁצָּרִיךְ לִהְיוֹת מוּכָן בַּבַּיִת לְעֵת הַצֹּרֶךְ לְמַעֲלַת הַמָּקוֹם, וְלֹא יִתְעַכֵּב שָׁם מְלָאכָה עַד שֶׁיָּכִין הַצָּרִיךְ לָהּ, עַל דֶּרֶךְ מָשָׁל מִבַּעַל הַבַּיִת נִכְבָּד שֶׁמּוּכָן לוֹ בַּבַּיִת כָּל הַצֹּרֶךְ, כָּל שֶׁכֵּן בְּבֵיתוֹ

משנה הלכות

לקידוש ונטילה[ו]. מי הכיור נפסלין בלינה[א], יצא חוץ לחומת העזרה צריך קידוש, יצאו ידיו חוץ לחומה אינו צריך קידוש[ב]. טבל ידיו במקום קידוש לא עלתה לו[ג]. כל החוצץ בטבילה חוצץ בקידוש[ד]. קידש ידיו ורגליו ונטמאו מטבילן, ואין צריך לחזור ולקדש[ה]. כהן גדול שלא טבל בין בגד לבגד ובין עבודה לעבודה ביום הכפורים ועבד עבודתו כשרה בדיעבד[ז]. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה.

קז) סדר עשייתו. מעשה השמן לוקח מור דרור, וקנמון בושם, וקדה, מכל אחד ואחד משקל חמש מאות שקל, אלא שגזירת הכתוב לשקול הקנמון בושם לשתי פעמים, מחציתו חמישים ומאתים שיהיו בו ב' הכרעות, סך הכל חמש מאות. וקנה בושם משקלו ר"נ שקלים[א]. וכולם נמצאים באיי הודו[ב]. ושמן זית הין שהוא י"ב לוג[ג]. וצריך להיות בשמים ראש כלומר חשובים[ד]. שוחק

ו. שם הי"ב. **יא.** שם הי"ד. **יב.** שם ה"ה. **יג.** שם הי"א. **יד.** שם הט"ז. **טו.** שם ה"ו. **טז.** שם ה"ז. ועיין זבחים יט: **קז) א.** רמב"ם כלי המקדש פ"א ה"ב. **ב.** שם ה"ג. **ג.** שם ה"ב. **ד.** רש"י בשמות ל, כג.

שֶׁל מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז בָּא לְהוֹרוֹת שֶׁהַמֶּלֶךְ וְהַכֹּהֵן גָּדוֹל שֶׁעָלוּ לְמַעְלָה אַל יִתְגָּאוּ וְרֵיחָם יִהְיֶה נוֹדֵף, וְיִהְיוּ לְהָאִיר בַּשֶּׁמֶן לְעַם ה', לִהְיוֹת לָהֶם לְמַחְסֶה וּלְמִסְתּוֹר וְ'יוֹצֵק' מִלְּשׁוֹן צוֹקָה שֶׁיִּצְטַעֲרוּ עַצְמָם עַל קְדֻשַּׁת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וְלַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט, וַעֲלֵיהֶם מָטָל צָרְכֵי צִבּוּר. וּפֵרוּשׁ 'יוֹצֵק' מִלְּשׁוֹן צוֹקָה וְצָרָה, כִּי עַל רֹאשׁוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל נוֹצֵק צַעֲרָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל לְהִתְפַּלֵּל עֲלֵיהֶם בְּכָל עֵת וְעִדָּן (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצוה מד. עיר מקלט (לידא) מצוה קט).

כריתות ה.: הוריות יא: רמב"ם הל' כלי המקדש פ"א, ספר המצוות מצות עשה ל"ה, סמ"ג עשין קס"ו.

משנה הלכות

כל אחד לבדו ומערבן, שורן במים זכים עד שיצא כל כוחן במים, ונותן על המים השמן זית ומבשל את הכל על האש עד יבושת המים ונשאר השמן[ח]. לא ישקול זה כנגד זה[ט].

דיני משיחה. ומושחין בו כהן גדול ומלכי בית דוד, וכהן משוח מלחמה[י], וממנו נמשחו המשכן וכליו על ידי משה רבינו ע"ה, ולדורות אין מושחין שום כלי ועבודתן מקדשן[יא]. כהן גדול בן כהן גדול צריך משיחה[יב], ומצוה למשוח ז' ימים יום אחר יום[יג], ועיין בהשגת הראב"ד. מלך בן מלך אין צריך משיחה, אך אם יהיה מחלוקת כשלמה ואדוניה מושכין אותו לחזק המלוכה[יד]. סדר המשיחה יוצק תחילה על ראשו, ואח"כ על גבי עיניו כמין כי, ולמלך מושחין אותו כמין נזר[יב]. בבית שני לא היו מושחין, והכהן גדול נתחנך במרובה בגדים[יג]. מלך המשיח שיתגלה לנו במהרה אין צריך משיחה לפי שהמלוכה ירושה לו, אף על פי שפסקה המלכות בעוונותינו הרבים כמה דורות אין זה מפסקת הירושה[יד]. ואולי משום דבבית שני מלכו כהנים גדולים יצטרך משיחה, וקצת ראיה מנשיאי ישראל שקראו עליהם מה שכתוב (בראשית מט, י) 'לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו' (רש"י שם. ועיין הוריות יא:), וצריך עיון. ונוהגת בזמן הבית, והוא מצוה המוטלת על הציבור.

ה. שם ה"ב. **ו.** מס' כריתות ה. ורש"י שם ד"ה שלא יניח משקל, הובא במנחת חינוך. **ז.** רמב"ם שם ה"ז. **ח.** שם הי"ב. **ט.** שם ה"ז. **י.** שם פ"ד הי"ג. **יא.** שם פ"א הי"א. **יב.** שם ה"ט. ועיין כריתות ה: **יג.** שם ה"ח. **יד.** מנחת חינוך.

מִצְוָה קח

שֶׁלֹּא לִמְשֹׁחַ בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה (לא תֵּעָשֶׂה ס"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לָסוּךְ זָר בְּשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה שֶׁעָשָׂה מֹשֶׁה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ל, לב) 'עַל בְּשַׂר אָדָם לֹא יִסָּךְ'. וְנוֹהֵג בְּכָל מָקוֹם וּבְכָל זְמַן בִּזְכָרִים וּנְקֵבוֹת.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְהַבְדִּיל הַבַּיִת וְכָל אֲשֶׁר בּוֹ וְצָרְכּוֹ, וְלָכֵן אֵין רָאוּי לְהֶדְיוֹטוֹת לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאוֹתוֹ שֶׁמֶן הַנִּכְבָּד שֶׁבַּבַּיִת, רַק הַנִּבְחָרִים בָּעָם לְבַד שֶׁהֵם כֹּהֲנִים וּמְלָכִים. וּבְהִמָּנַע הָעָם מִמֶּנּוּ, יִיקַר בְּעֵינֵיהֶם עַד מְאֹד וְיִתְאַוּוּ לוֹ, כִּי גֹּדֶל עֲרֵבוּת הַדְּבָרִים בְּלֵב רֹב בְּנֵי אָדָם הוּא לְפִי מְעוּט הִמָּצְאָם אֶצְלָם (חינוך). גַּם לִהְיוֹת מִתְבָּרְכִים הַנִּמְשָׁחִין עַל יְדֵי אוֹתוֹ הַשֶּׁמֶן הַנַּעֲשֶׂה בִּבְשָׂמִים עַל יְדֵי מִצְוַת הַשֵּׁם, וְהָרְאָיָה שֶׁכְּשֶׁנִּגְנַז הַשֶּׁמֶן הַהוּא נִפְסַק הַשָּׁלְטָנוּת וְלֹא נִמְשְׁכָה מַלְכוּתָם עוֹד. וּסְגֻלָּתָם מִפְּאַת הַנִּיצוֹצוֹת הַנִּמְשָׁכִים מִמַּזָּלָם לְמַעְלָה, דְּאֵין עֵשֶׂב לְמַטָּה שֶׁאֵין לוֹ מַזָּל מִלְמַעְלָה (בר"ר י, ו. זוה"ק ח"ב קעא:), מִלְּבַד כִּי בִּרְכַּת הַקְּדֻשָּׁה עַל אָדָם חָשׁוּב כְּגוֹן מֶלֶךְ וְכֹהֵן גָּדוֹל יוֹעִילוּ,

משנה הלכות

קח) חיובה. הסך משמן המשחה כשיעור כזית בשוגג חייב חטאת קבועה, ובמזיד כרת[טו]. הסך לבהמה לכלים לגויים ולמתים פטור[טז]. ובירושלמי כתב כאן 'חייב' וטעות סופר הוא וצריך לומר 'פטור'. ומכאן נראה דבעכו"ם לא שייך גזל גבוה בהקדש, דאם לא כן הסך עכו"ם ליהוי חייב, והאחרונים נחלקו בזה, עיין צל"ח פסחים (עג.) ומנחת חינוך[יז], ובספרי שו"ת (ח"ג סי' קצ"ד) הארכתי בזה. אחד הסך ואחד הניסך חייב[יח].

סך אחר הסך. הסך אחר הסך, כלומר שנטל מהשמן שמעל השני חייב, דמבואר בש"ס (כריתות ז.) 'נטל שמן שבראשו שנמשח למצוה וסך בבני מיעיו חייב'. שוב ראיתי דהוא מחלוקת רש"י ותוס', עיין מנחת חינוך, ועיין ספר מים חיים על מס' נדה (דף ל' מדפי הספר) שנעלמה מיניה דמנחת חינוך תוספות ישנים[יט]. ויש להסתפק בכהן גדול שמשחו אותו ונטלו שמן המשחה מעל ראשו ומשחו בו מלך או כהן משוח מלחמה אי יצא

קח) א. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"א ה"ה. **ב.** שם ה"ו. **ג.** במצוה יד. **ד.** אם עושה מעשה, עיין מנחת חינוך. **ה.** כתובות ל: ד"ה ואי"ת.

וְלֹא עַל בְּשַׂר אָדָם כָּל דְּהוּ. דּוּמְיָא דְּמַאֲכָלִים יוֹעִילוּ לְמִקְצָת וְיַזִּיקוּ לְמִקְצָת לְפִי תֹּכֶן גּוּפָם, וְכָל שֶׁכֵּן בַּנֶּפֶשׁ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה סג).

כריתות ה. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה פ"ג פ"ד, סמ"ג לאוין רצ"ב רצ"ג, יראים של"ב.

מִצְוָה קט

שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה (לא תַּעֲשֶׂה ס"נ)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה כְּמוֹ שֶׁעָשָׂה מֹשֶׁה, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ל, לב) 'וּבְמַתְכֻּנְתּוֹ לֹא תַעֲשׂוּ כָּמֹהוּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כֵּיוָן שֶׁמִּשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ קֹדֶשׁ אַל יִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ חֹל, כְּגוֹן אוֹתָם שֶׁאֵינָם רְאוּיִים לְמַלְכוּת וְלֹא לִכְהֻנָּה. אִם עָשָׂהוּ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא סָךְ חַיָּב, שֶׁיֹּשֶׁאר תַּקָּלָה וְיִכָּשְׁלוּ בּוֹ רַבִּים. לְכָךְ אָמַר הַכָּתוּב 'וּבְמַתְכֻּנְתּוֹ לֹא תַעֲשׂוּ כָּמֹהוּ' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה סד). גַּם כִּי הָעוֹשֶׂה שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה חָל עָלָיו הַקְּדֻשָּׁה שֶׁרָאוּי לָחוּל עַל שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה, וְהָוֵי כְּמַקְדִּישׁ קָדָשִׁים

משנה הלכות

במשיחה זו, או דלמא אמרינן דכבר נעשה בו מצותו ואינו מועיל לאחר, וקצת יש לומר דכיון דלענין חיוב אמרינן דלא נתחלל השמן והסך ממנו חייב אפילו לאחר המשחה, הכי נמי דכשר למשיחה, וצריך עיון.

קט) החיוב. העושה שמן המשחה לעצמו בסכום סממנין שלו לפי חשבון ומידת השמן כפי שעשה משה רבינו ע"ה כדי לסוך בו, במזיד ענוש כרת ולוקה (עי' מכות יג.), ובשוגג חייב חטאת קבועה[א].

הפטורים. העושה להתלמד, או על מנת למוסרו לציבור לאחר פיטומה פטור. ודעת הרמב"ם[ב] דאפילו עשאו למוסרו לאחרים פטור, ועיין ברית משה[ג] ומנחת חינוך מה שכתבו בזה. לא נתן בו כל הסממנים או הוסיף או גרע על המשקל או פיחת משמן זית או הותיר פטור, דהתורה לא קפדה אלא שלא לעשות 'כמוהו' (ועיין מצוה ק"ז שיעור לכולן)[ד].

שמן שעשה משה. ולא מצינו שמעולם נעשה שמן המשחה אחר חוץ מאותו שעשה משה, ונגנז בימי יאשיהו[ה] ותניא

קט) א. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"א ה"ד. **ב.** שם. **ג.** על הסמ"ג ל"ת רצב-רצג. **ד.** ועיין ירושלמי הוריות פ"ג ה"ב, הובא בסמ"ג. **ה.** רמב"ם שם ה"ה. מנחות פח.

וְיִשְׁתַּמְּשׁוּ בּוֹ חֹל. וְעוֹד דְּהָוֵה כְּאִלּוּ פּוֹחֵת בִּכְבוֹד הַמֶּלֶךְ וְכֹהֵן גָּדוֹל וּמִשְׁתַּמֵּשׁ בְּשַׁרְבִיטָם, וְאַל יִשְׁתַּמֵּשׁ הֶדְיוֹט בְּכֶתֶר הַמֶּלֶךְ וְכֹהֵן גָּדוֹל וּקְדֻשָּׁתָם.

כריתות ה. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"א, ספר המצוות לא תעשה פ"ג פ"ד, סמ"ג לאוין רצ"ב, יראים ש"ב.

מִצְוָה קי

שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת כִּדְמוּת קְטֹרֶת (לא תַּעֲשֶׂה ס"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת בְּמַתְכֹּנֶת הַקְּטֹרֶת וּכְמִשְׁקָלָהּ לְהַקְטִיר לְעַצְמוֹ וּלְהָרִיחַ בָּהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות ל, לז) 'וְהַקְּטֹרֶת וְגוֹ' וּבְמַתְכֻּנְתָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם', וּכְתִיב (שם, לח) 'אִישׁ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה כָמוֹהָ לְהָרִיחַ בָּהּ'.

משנה הלכות

בכריתות (ה.) 'אין חייבין כרת אלא על סיכת שמן המשחה שעשה משה בלבד שנאמר 'ואשר יתן ממנו", ועיין סמ"ג לאוין רצ"ב. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות.

קי) גדרי האיסור. העושה קטורת מאחד עשר סממנים שלה, להקטיר לעצמו ולהריח בה, בשוגג חייב חטאת ובמזיד כרת, ואע"פ שלא הריח בה חייב כרת על עשייתה, ואע"פ שלא עשה המשקל כולו המבואר בסממנים אלא חציו או שלישו או פחות מזה לפי ערך משקולות אלו חייב[א]. ולדעת רש"י[ב] דוקא שפיטם על כל פנים מנה, כשיעור שני קטורת, והמשנה למלך[ג] הקשה עליו, ולדעת המשנה למלך חייב גם אם עשה כשיעור כזית. עשאה להתלמד או למוסרה לציבור פטור[ד]. ואם עשאה למוסרה לאחר, הבאתי לעיל[ה] מחלוקת הפוסקים אי ציבור דוקא או גם לאחר פטור.

המריח בקטורת. המריח בקטורת שלא עשה הוא אינו חייב כרת, אלא דינו כדין כל הנהנה מן ההקדש שמעל[ו], ועיין סמ"ג מצוה רצ"ד. והא דאמרו (כריתות ו.) 'קול ומראה וריח אין בו משום מעילה' עיין במפרשים.

סממנים שלא נתפרשו בתורה. ונחלקו הפוסקים בסממנים שלא נתפרשו בתורה אם הם הלכה למשה מסיני, או מדרבנן שבירורו סממנים אלו, ומן התורה כל

קי) א. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ב ה"ט. **ב.** כריתות ו: ד"ה ובמתכונתה. **ג.** שם ה"ח. **ד.** רמב"ם שם ה"י. **ה.** מצוה קט. **ו.** רמב"ם שם.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁמְּבֹאָר בְּמִשִּׁיחַת הַשֶּׁמֶן. וְעוֹד כִּי הַקְּטֹרֶת חֲשׁוּבָה הִיא מִכָּל הָעֲבוֹדוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים לג, י) 'יָשִׂימוּ קְטוֹרָה בְּאַפֶּךָ', וְהוּא שֶׁלִּמְּדוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם[ז]. וְכָל הָרוּחוֹת שֶׁבָּעוֹלָם אֵין מְזִיזִין וּמַדִּיחִין אֶת עֲשַׁן תִּמְרָתוֹ, וְזֶה לִרְאָיָה שֶׁצָּרֵךְ הַגָּבוֹהַ לְגָבוֹהַ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה סה). **וְהָעוֹשֶׂה אוֹתָהּ בְּמַתְכֹּנְתָּהּ** וּבְמִשְׁקָלָהּ וּמִתְכַּוֵּן לְהַקְטִיר לְעַצְמוֹ הָוֶה כְּמִשְׁתַּמֵּשׁ בְּשַׁרְבִיטוֹ שֶׁל מֶלֶךְ (עיין דעת זקנים מבעלי התוספות שמות ל, לג). וְקֹרַח וַעֲדָתוֹ יוֹכִיחוּ שֶׁהִשְׁתַּמְּשׁוּ בַּקְּטֹרֶת וְנֶעֶקְרוּ מִן הָעוֹלָם[ח]. וְאַהֲרֹן שֶׁהִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ כְּהִלְכָתוֹ זָכָה בּוֹ לְכַפֵּר עַל כָּל יִשְׂרָאֵל כְּשֶׁעָמַד בֵּין הַחַיִּים וּבֵין הַמֵּתִים וַתֵּעָצַר הַמַּגֵּפָה עַל יְדֵי הַקְּטֹרֶת (עיין במדבר יז, יג), וְעַל כֵּן 'וּבְמַתְכֹּנְתָּהּ' לְעַצְמְךָ לֹא תַעֲשֶׂה 'כָּמוֹהוּ'.

כריתות ה', רמב"ם פ"ב מכלי המקדש, סה"מ ל"ת פ"ה, סמ"ג לאוין רצ"ד.

מִצְוָה קיא

תִּקְרֹבֶת עַכּוּ"ם (לֹא תַעֲשֶׂה ס"ה)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת תִּקְרֹבֶת עַכּוּ"ם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות לד, טו) 'פֶּן תִּכְרֹת בְּרִית לְיוֹשֵׁב הָאָרֶץ וְגוֹ' וְקָרָא לְךָ וְאָכַלְתָּ

משנה הלכות

הסממנים כשרים, עיין לעיל מצוה ק"ג. ולהסוברים דמן התורה כל הסממנים כשרים, יש לומר דחייב בכל הסממנים כיון שכשרים מדאורייתא, או יש לומר כיון דעל כל פנים חז"ל בררו אלו לא קרינן 'במתכונתה' כל זמן שעשה מסממנים אחרים, עיין משנה למלך הל' תמידין ומוספין[ט] ובמנחת חינוך כאן. ונוהג לאו זה שלא לעשות קטורת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

קיא) גדר האיסור. כל תקרובת עבודה זרה וכן יין נסך שנתנסך לעבודה זרה אסור בהנאה. האוכל ושותה כל שהוא לוקה עליהם ולא צריך כזית, דכתיב (דברים יג, יח) 'ולא ידבק בידך מאומה מן החרם'[א].

בישול עכו"ם. וחז"ל (ע"ז לח.) אסרו כל תבשיל שעולה על שולחן מלכים ואינו נאכל כמו שהוא חי, שנתבשל על ידי

ז. עיין שבת פט. ח. עיין במדבר טז, ה. ט. פ"ג ה"ב לענין שיעור דרבנן. **קיא) א.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פי"א ה"א-ב.

מִזִּבְחוֹ', וּבְכָלַל הַלָּאו הַזֶּה יֵין נָסֵךְ, וְלָהַרְמַב"ם יֵין נָסֵךְ אַתָּא מִקְּרָא (דברים לב, לח) דְּ'יִשְׁתּוּ יֵין נְסִיכָם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְהַרְחִיק וּלְסַלֵּק מֵעַם קָדוֹשׁ כָּל עִנְיַן עֲבוֹ"ם וְכָל דָּבָר הַמְיָחָם אֵלֶיהָ מִבֵּין עֵינֵינוּ וּמַחֲשַׁבְתֵּנוּ (חינוך), וּבִפְרָט בְּיֵין נָסֵךְ שֶׁנֶּאֱמַר 'אֲשֶׁר חֵלֶב זִבְחֵימוֹ יֹאכֵלוּ וְיִשְׁתּוּ יֵין נְסִיכָם', וּמַה זֶּבַח אָסוּר אַף יַיִן אָסוּר, וְלָכֵן אִסּוּרוֹ בְּכָל שֶׁהוּא. וְאַנְשֵׁי מַעֲשֶׂה הָיוּ מַחְמִירִין עַל עַצְמָם אֲפִלּוּ בִּרְאִית עֲבוֹ"ם הַיַּיִן בְּלֹא נְגִיעָה, לֹא הָיוּ רוֹצִים לִשְׁתּוֹתוֹ, דְּכֵיוָן שֶׁנָּתַן עֵינָיו בּוֹ אֵין בּוֹ סִימַן בְּרָכָה, וּמִנְהַג וָתִיקִין הוּא, דְּכֵיוָן שֶׁהֶעֱרֵל רָאָה גָּוָן הַיַּיִן אוֹ רֵיחוֹ נִתְאַוָּה לוֹ בְּמַחֲשַׁבְתּוֹ, וּסְתָם מַחֲשֶׁבֶת נָכְרִי לַעֲבוֹדָה זָרָה, אַף עַל פִּי

משנה הלכות

עכו"ם[ב]. פת גוי במקום שאין מצוי פת ישראל התירוהו, וירא שמים יחמיר בדבר[ג]. ביצה שצלאה עכו"ם אסורה (סמ"ק)[ד]. בישלו ישראל בתחילה או בסוף אפילו מעשה כל שהוא שסייע ישראל בבישול אין בו משום בישול עכו"ם[ה]. שיכר אין בו משום בישול עכו"ם[ו]. ואמרו שלא לאכול בסעודת עכו"ם שעשה לחופת בנו או בתו ואפילו ישראל אוכל משלו[ז].

שאר הרחקות ואיסורים. ועוד עשו הרחקות רבות שלא להתערב עם הגויים כלל כמו שכתוב (תהלים קו, לה) 'ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם'[ח]. ויש להזהיר הרבה בזה בפרט במדינה זו שלא יסעדו יחד עם עכו"ם לאכול ולשתות עמהם, וכמו שעושים כאן בעוונותינו הרבים בבתי חרושת וכדומה כי זה מביא לידי התבוללות, כי אוכלים ושותים יחד ויקומו לצחק. ויוסף מיום שעזב את אביו עד שבאו אחיו לא אכל ושתה עם המצרים כמו שאמרו[ט]. ואסרו ז"ל גבינות של עכו"ם, וחלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו[י].

סתם יינם. וסתם יינם אסור מדבריהם והשותה ממנו רביעית מכין אותו מכת מרדות[יא]. חומץ יין של עכו"ם אסור[יב]. מגע עכו"ם שלא בכוונה או שהיה סבור שהוא משקה אחר, מותר בהנאה ואסור בשתיה[יג]. יין מבושל שנגע בו עכו"ם מותר[יד].

ב. שם פי"ז הי"ד-ט"ו. יו"ד סי' קי"ג ס"א. **ג.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד סי' קי"ב ס"א-ב. **ד.** רמב"ם שם הט"ו. יו"ד סי' קי"ג סי"ד. **ה.** רמב"ם שם הט"ז. יו"ד סי' קי"ג ס"ו. **ו.** יו"ד סי' קי"ד ס"א. ובש"ך סק"א. וט"ז סק"א. **ז.** רמב"ם הל' ע"ז פ"ט הט"ו. יו"ד סי' קנ"ב ס"א. **ח.** רמב"ם הל' מאכלות אסורות פי"ז ה"ט. **ט.** עיין תרגום יונתן בראשית מג, לד. **י.** רמב"ם שם פ"ג הי"ג. יו"ד סי' קט"ו ס"א-ב. **יא.** רמב"ם שם פי"א ה"ג. יו"ד סי' קכ"ג ס"א. **יב.** רמב"ם שם הי"ג. ועיין יו"ד שם ס"ז. ועיין יו"ד סי' קל"ד ס"ו-ז. **יג.** רמב"ם שם ה"ה. יו"ד סי' קכ"ד ס"י. **יד.** רמב"ם שם ה"ט. יו"ד סי' קכ"ג ס"ג.

שֶׁהוּא בְּיַד יִשְׂרָאֵל כְּבָר צִיְּרוּ בְּשִׂכְלוֹ. וְאַל תִּתְמַהּ עַל דְּקְדּוּק הַחוּמְרָא בְּכָל שֶׁהוּא, שֶׁהַנִּשְׁמָר מִמֶּנּוּ זוֹכֶה לְיַיִן הַמְשֻׁמָּר, וְתֵימָהּ עַל הַמְקִלִּין בְּטַעֲנוֹת כָּל דְּהוּ שֶׁהֵם בְּאַרְצוֹת עַכּוּ"ם, הֲלֹא אָנוּ רוֹאִים גְּדֹל הַחוּמְרָא דְּאַקְשֵׁיהּ קְרָא לַעֲבוֹדָה זָרָה (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה שם). וּמִדְּרַבָּנָן גָּזְרוּ גַּם עַל סְתָם יֵינָם וְכֵן עַל פַּת בַּגָּם וּבְשׁוּלָם מִשּׁוּם חִתּוּן.

ע"ז כט: רמב"ם הל' מאכלות אסורות פי"א, והל' ע"ז פ"ט, ספר המצוות לא תעשה קצ"ד, סמ"ג לאוין קמ"ח, סמ"ק רכ"ג רכ"ד, טור שו"ע יו"ד קל"ג קנ"ב.

מִצְוָה קיב

מִצְוַת שְׁמִטַּת הָאָרֶץ (מִצְוַת עֲשֵׂה מ"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לִשְׁבֹּת מֵעֲבוֹדַת הָאָרֶץ בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות לד, כא) 'שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תִּשְׁבֹּת בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּת', וּכְתִיב (ויקרא כה, ד) 'שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ', וּכְתִיב (שם, ב) 'וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַה''. וּבָא הַפְּרוּשׁ שֶׁעַל הַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית נֶאֱמְרָה, שֶׁנִּצְטַוֵּינוּ שֶׁלֹּא לַעֲסֹק בָּהּ כְּלָל בַּעֲבוֹדַת הָאָרֶץ.

משנה הלכות

שלא כדרך הנאה. תקרובת עכו"ם שאכלו שלא כדרך אכילתן אינו חייב עליו[טו]. ולהתוספות[טז] אפשר דחייב, עיין משנה למלך הל' יסודי התורה (פ"ה ה"ח), ומנחת חינוך כאן.

שאר פרטים. ויש להזהר למי שיש לו משרתת עכו"ם או עוזרת שנכנסת לבית ומניחים אותה שם יחידי ויש שם יינות, וגם מבשלות לבני הבית, ואוסרת היין והוה בישול עכו"ם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

קיב) תוספת שביעית. הלכה למשה מסיני ל' יום קודם שביעית אסור בעבודת קרקע עד מוצאי שנת השביעית, והוא בזמן שהמקדש קיים, ובזמן הזה אינו אסור אלא מראש השנה[א].

מלאכות האסורות. ואלו מלאכות אסורים מן התורה, זריעה, זמירה, קצירה, בצירה[ב]. החופר, החורש, המזבל, המסקל אבנים משדהו, המבריך, המרכיב, הנוטע, וכיוצא בהן מעבודות שבאילן אסור מדבריהם,

טו. עיין רמב"ם שם פי"ד ה"י. **טז.** עיין תוס' פסחים כו. ד"ה ותנן. ובע"ז יב: ד"ה אלא. **קיב) א.** רמב"ם הל' שמיטה פ"ג ה"א. **ב.** שם פ"א ה"ב.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְקַבֵּעַ בְּלִבֵּנוּ וּבְמַחְשְׁבוֹתֵינוּ עִנְיַן חִדּוּשׁ הָעוֹלָם, וְלֵידַע כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה ה' אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שָׁבַת בּוֹ וְלֹא בָּרָא שׁוּם דָּבָר. וְהִכְתִּיב הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְנוּחָה עַל עַצְמוֹ, אַף שֶׁאֵין שַׁיָּךְ בּוֹ עֲיֵפוּת חַס וְחָלִילָה, לְמַעַן הָסִיר וְלַעֲקֹר וּלְרַחֵק מֵרַעְיוֹנֵינוּ דְּבַר הַקַּדְמוּת אֲשֶׁר הֶאֱמִינוּ בּוֹ הַכּוֹפְרִים. וּבָא חוֹבָה עָלֵינוּ לְהוֹצִיא כָּל יְמֵי חַיֵּינוּ עַל דֶּרֶךְ זֶה, לִמְנוֹת שִׁשֶּׁת יָמִים וְלִשְׁבֹּת בַּשְּׁבִיעִית, וְכֵן שֵׁשׁ שָׁנִים תַּעֲבֹד וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִית שַׁבָּתוֹן לַה' (חינוך לעיל מצוה פד). גַּם רָצָה בָּזֶה לְהוֹדִיעַ שֶׁשִּׁלְטָנוּת וַאֲדנוּת הַתַּחְתּוֹנִים בְּטֵלָה הוּא, וְהַמֶּמְשָׁלָה לַאֲדוֹן הַכֹּל יוֹצֵר כֹּל, וּלְהָכִי מַפְקִיעַ זְכוּתוֹ מִמֶּנּוּ וְהִיא קֹדֶשׁ. וְלֹא גָּלוּ יִשְׂרָאֵל בֵּין הָאֻמּוֹת עַד שֶׁעָבְרוּ עַל מִצְוָה זוֹ וּבִטְּלוּהָ, וְנֶעֱנְשׁוּ מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, הֵם טִלְטְלוּהָ לְפִיכָךְ

משנה הלכות

וכן לא יחתוך היבולת מן האילנות, ולא יפרק העלין והבדים יבשים, ולא יאבק צמרתו, ולא יעשן תחתיו שימותו התולעת, ולא יסוך הנטיעות שלא יאכל אותו העוף, וכיוצא בהן[ג]. אין נוטעין אילנות מ"ד יום קודם ראש השנה לעולם, והנוטע בין בשוגג בין במזיד יעקר[ד]. החורש את שדהו או נרה או זבלה כדי שתהיה יפה לזריעה למוצאי שביעית קונסין אותו ולא יזרענה למוצאי שביעית[ה]. המשכיר לעכו"ם או לישראל את שדהו עובר, ודינו כשביתת בהמתו בשבת[ו]. ואם אחר עשה מלאכה בשדהו עובר[ז].

ספיחין. ספיחי שביעית מותרין מן התורה[ח], ורבנן גזרו עליהן משום עוברי עבירה[ט]. ספיחים העולים בשדות שאין דרך לזרוע בה מותרין אף מדרבנן[י]. תבן של שביעית מותר[יא]. פירות שביעית ניתנו ליהנות בהן כדרך הנאתן בלבד כגון לאכול כדרך אכילתן ולא ישנה כלל מדרך אכילתו, כגון מחי למבושל או להיפוך[יב], ואסור להפסידן[יג], ואסורין בסחורה[יד]. אין עושין מהם מלוגמא או רטיה[טו]. כלל גדול הכל מה שמיוחד לו. פרי שאינו מיוחד למאכל תלוי במחשבה[טז]. אין מוציאין פירות הארץ לחו"ל ואפילו לסוריא[יז]. שביעית תופס דמיו להיות כמוהו, והפירות עצמן לא נתחללו, וזהו חומר שביעית מבהקדש[יח]. וחייבין בביעור בזמן שכלה לחיה מן השדה מאותו המין[יט], ויכול להפקירם בפני שלשה ברחוב, ויחזור ויכניסם לביתו ויאכלם[כ] (עיין משנה הלכות ח"ג סי' קל"ז).

ג. שם ה"ג וה"ד-ה. **ד.** שם פ"ג הי"א. **ה.** שם פ"א הי"ג. **ו.** עיין ע"ז טו: **ז.** מנחת חינוך. **ח.** רמב"ם שם פ"ד ה"א. **ט.** שם ה"ב. **י.** שם ה"ד. **יא.** שם ה"ד. ועיין שם פ"ה הי"ט. **יב.** שם פ"ה ה"ג. **יג.** שם הי"ז. **יד.** שם פ"ו ה"א. **טו.** שם פ"ה הי"א. **טז.** שם. **יז.** שם הי"ג. **יח.** שם פ"ו ה"ו. **יט.** שם פ"ז ה"א. **כ.** עיין כסף משנה שם ה"ג.

נִטַּלְטְלוּ. מֵאָז נִתְקַיֵּם ׳בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר תִּשְׁבֹּת׳, עַד שֶׁיִּגְאָלֵנוּ ה׳ בִּמְהֵרָה בִּמְשִׁיחַ צִדְקֵנוּ אָמֵן (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) מצוה מז).

שביעית פ״ג, רמב״ם הל׳ שמיטה פ״א, ספר המצוות מצות עשה קל״ה, סמ״ג עשין קמ״ז, יראים קפ״ז.

מִצְוָה קיג

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל בָּשָׂר בְּחָלָב (לֹא תַעֲשֶׂה ס״ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא יֹאכְלוּ וְלֹא יֵהָנוּ מִבָּשָׂר וְחָלָב שֶׁנִּתְבַּשְּׁלוּ בְּיַחַד, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות לד, כו) **׳לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ׳, וּבָא הַפֵּרוּשׁ בַּגְּמָרָא** (חולין קיג:) **דִּ׳גְדִי׳ אֲפִלּוּ פָּרָה וְרָחֵל בַּמַּשְׁמָע** (ועיין בשו״ת משנה הלכות ח״ג סי׳ קע״ב).

משנה הלכות

בזמן הזה. ונוהג מן התורה בזמן שהיובל נוהג, ובבית שני ובזמן הזה מדרבנן[כא]. ויש בזה מחלוקת גדולה בין הראשונים והאחרונים ז״ל[כב] עד שיבוא גואל צדק ויברר הדין. ונוהג בכל אישי ישראל.

קיג) האיסורים מהתורה ומדרבנן. בשר בחלב אסור מן התורה בבישול, ובאכילה, ובהנאה[א]. אכל כזית שלא כדרך הנאתן לוקה[ב]. ואין לוקין על הנאה בפני עצמה[ג]. מהתורה אינו נוהג אלא בבהמה טהורה עם חלב בהמה טהורה, בשר בהמה טהורה עם חלב טמאה, או להיפוך אסור, ואין חייבין עליהם משום בשר בחלב[ד]. בשר נבילה או חלב נבילה מבהמה טהורה אין לוקין עליו שאין איסור בשר בחלב חל באיסור נבלה[ה]. מדברי סופרים בשר חיה ועוף בחלב[ו], וכן הכובש בשר בחלב מעת לעת, או מולחן יחד כולהו אסורין[ז]. חלב זכר כגון שנשתנה והיה לו דדים[ח], וכן חלב שחוטה אינו אסור מהתורה אלא מדרבנן[ט]. בשר דגים וחגבים מותר לבשלו בחלב ולאכול[י].

לאכלם זה אחר זה. בשר שבין השינים נידון כבשר, והמנהג להמתין ו׳ שעות בין בשר לחלב, וכן פסקו האחרונים

כא. חינוך מצוה פ״ד. **כב.** הובאו במנחת חינוך מצוה שכ״ט. **קיג) א.** רמב״ם הל׳ מאכלות אסורות פ״ט ה״א. יו״ד סי׳ פ״ז ס״א. **ב.** רמב״ם שם, והל׳ יסודי התורה פ״ה ה״ח. **ג.** עיין שם במשנה למלך, ועיין ובמנחת חינוך ומה שכתב בשם פרי תואר. **ד.** רמב״ם הל׳ מאכלות אסורות פ״ט ה״ג. יו״ד סי׳ פז ס״ג. **ה.** רמב״ם שם ה״ו. **ו.** רמב״ם הל׳ מאכלות אסורות פ״ט ה״ד. יו״ד סי׳ פ״ז ס״ג. **ז.** יו״ד סי׳ צ״א ס״ח. ועיין ש״ך סי׳ פ״ז סק״ב. **ח.** רמב״ם שם ה״ו. יו״ד סי׳ פ״ז ס״ו. **ט.** רמב״ם שם והי״ב. יו״ד שם. ובש״ך שם ס״ק י״ד, וסי׳ צ׳ ס״א. **י.** רמב״ם שם ה״ה. יו״ד סי׳ פ״ז ס״ג.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הוּא אַכְזָרִיּוּת גְּדוֹלָה שֶׁיַּחְלֹב אָדָם הַבְּהֵמָה וְיִבַּשֵּׁל בּוֹ הַיּוֹצֵא מִמֶּנָּה עַל דֶּרֶךְ 'וְשׁוֹר אוֹ שֶׂה אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחָטוּ' (ויקרא כב, כח), גַּם 'לֹא תְקַח אֵם עַל הַבָּנִים' (דברים כב, ו. ועיין רמב"ן שם). וְהָרַמְבַּ"ם (מו"נ ח"ג פמ"ח) כָּתַב שֶׁיֵּשׁ עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁיַּעַבְדוּהָ בְּמַעֲשֶׂה תַּעֲרוֹבוֹת בָּשָׂר וְחָלָב, וְלָכֵן הִרְחִיקוֹ הַתּוֹרָה בְּתַכְלִית הָרִחוּק. וְיֵשׁ שֶׁכָּתְבוּ מִפְּנֵי שֶׁהֶחָלָב נַעֲשֶׂה מִן הַדָּם, וְהַדָּם מְזֻגּוֹ רַע שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל שִׁנּוּי וְהִתְפַּעֲלוּת בַּגּוּף כְּשְׁאָר הַדְּבָרִים הַנֶּאֱכָלִים, וְלָכֵן כְּשֶׁחוֹזֵר וּמְעֹרָב הֶחָלָב עִם הַבָּשָׂר, אָז חוֹזֵר וְנֵעוֹר לְכֹחַ הַדָּם וְטִבְעוֹ הָרִאשׁוֹן כְּבַתְּחִלָּה, וְהַמְעָרְבָם בְּיַחַד מְטַמְטֵם הַלֵּב. וְהִקְשׁוּ עַל טַעַם זֶה דְּאִם כֵּן הַבִּשּׁוּל אַמַּאי נֶאֱסַר. עוֹד אָמְרוּ שֶׁעַל יְדֵי הַתַּעֲרֹבֶת נַעֲשֶׂה הַכִּשּׁוּף, כְּגוֹן כִּלְאַיִם וְשַׁעַטְנֵז (ראה במו"נ שם). וְגַם לְבַעֲלֵי קַבָּלָה בָּזֶה דְּבָרִים רַבִּים, וְכֻלָּם נִלְאוּ לִמְצֹא טַעַם לְמִצְוָה זוֹ, וּכְמוֹ שֶׁאָמַר הֶחָכָם שֶׁכֻּלָּם בָּזֶה בְּאַסְפַּקְלַרְיָא שֶׁאֵינָהּ מְאִירָה. וְטוֹב לָנוּ דִּבְרֵי חֲז"ל (נזיר לז.) חִדּוּשׁ הוּא וְהַתּוֹרָה אֲסַרְתּוֹ, וְאֵין טַעַם לַדָּבָר (ע"ע חינוך מצוה צב).

פסחים כד: נזיר לז. חולין קטו. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ט ופי"ד, ספר המצוות לא תעשה קפ"ז, סמ"ג לאוין קמ"א, סמ"ק סי' רי"ג, יו"ד סי' פ"ז, יראים קמ"ח.

משנה הלכות

ז"ל ואין לשנות[א]. אכל גבינה נוטל ידיו ומדיח הפה ומקנחו ואוכל בשר אחריו, גבינה קשה אין אוכלין אחריה אפילו בשר עוף, כמו בגבינה אחר בשר[ב].

פת שנלושה בחלב. אין לשין עיסה בחלב באופן שאינו ניכר ויבוא לטעות ולאכלו עם בשר, ואם לש כל הפת אסורה מפני הרגל עבירה, אם שינה צורת הפת שתהא ניכרת ולא יבוא לטעות מותר[ג]. ויש להזהיר על זה שלוקחין פת מנחתום שמעורב בו חלב או שמנונית וכיוצא בזה ואוכלין עמו בשר.

שאר פרטי דינים. ביצים שנמצאו בתרנגולת שחוטה אין לאכלם בחלב, ועיין בשולחן ערוך פרטי הדינים[ד]. חלב הנמצא בקיבה אינו אלא פרש בעלמא ואינו אוסר כלל[ה]. המבשל עור וגידים ועצמות וטלפים בחלב פטור[ו]. טיפת חלב שנפלה בקדירה של בשר משערים בשישים,

יא. רמב"ם שם הכ"ח. יו"ד סי' פ"ט ס"א. **יב.** יו"ד סי' פ"ט ס"ב בהגה. **יג.** רמב"ם שם הכ"ב. יו"ד סי' צ"ז ס"א. **יד.** יו"ד סי' פ"ז ס"ה. **טו.** רמב"ם שם הט"ו. יו"ד סי' פ"ז ס"י. **טז.** רמב"ם שם ה"ז. יו"ד שם ס"ז.

פָּרָשַׁת וַיַּקְהֵל יֵשׁ בָּהּ מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה אַחַת

מִצְוָה קיד

לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּיוֹם הַשַּׁבָּת (לא תעשה ס"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יָדוּנוּ הַבֵּית דִּין מִשְׁפַּט דִּין מָוֶת אוֹ מַלְקוֹת בְּשַׁבָּת, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות לה, ג) 'לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת'. וּבָא הַפֵּרוּשׁ הַמְקֻבָּל בָּזֶה מִמֹּשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם שֶׁלֹּא יִשְׁרְפוּ בֵּית דִּין בְּשַׁבָּת מִי שֶׁנִּתְחַיֵּב שְׂרֵפָה, וְהוּא הַדִּין לִשְׁאָר עֲנָשִׁים.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָצָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְכַבֵּד הַיּוֹם הַזֶּה שֶׁיִּמְצְאוּ בּוֹ מְנוּחָה הַכֹּל, גַּם הַחוֹטְאִים וְהַחַיָּבִים. מָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁקָּרָא בְּנֵי הַמְּדִינָה יוֹם אֶחָד לִסְעוּדָה שֶׁאֵינוֹ מוֹנֵעַ הַפֶּתַח לְכָל אָדָם, וְאַחַר הַסְּעוּדָה יַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט לְהָרָאוּי לוֹ (חינוך). וְלָכֵן גַּם הָרְשָׁעִים אֵינָם נִדּוֹנִים בַּגֵּיהִנֹּם בְּשַׁבָּת, וְ'לָא שָׁלַט בְּעָלְמָא וְלָא מְמַנָּן דִּילֵיהּ, וּבְגִין דָּא מַנִּי לְיִשְׂרָאֵל 'לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ' וְגוֹ', וְאִי

משנה הלכות

ואם אין בו שישים חתיכה נעשה נבילה[יז]. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות והעובר עליה במזיד חייב מלקות.

קיד) מיתה ושאר עונשין בשבת ויו"ט. מי שנתחייב מיתה או מלקות בבית דין אין מלקין או ממיתין אותו בשבת[א]. וכן אין רציחה דוחה יום טוב[ב], ובחול המועד ממיתין[ג]. ובמגן אברהם באורח חיים[ד] כתב דדוקא מיתה שיש בה חילול שבת אין ממיתין. ומדברי סופרים שאין דנין ופוסקים שום דין בשבת[ה].

רודף. ונסתפק המשנה למלך[ו] ברודף אחר נערה המאורסה דניתן להצילו בנפשו אי הוה בכלל אין דנין בשבת, והניח בצריך עיון. והרודף אחר חבירו להרגו פשיטא דמותר להצילו בנפשו (עיין סנהדרין עב:), דנשתנה הריגת בית דין מדין רודף, דבית דין לא קטלינן בשבת, והבא במחתרת מותר להרגו בשבת[ז]. הבועל ארמית דקנאין פוגעין בו אסור להרגו בשבת[ח].

כללים. ונוהג לאו זה בזמן הבית בזכרים שהם בעלי משפט וחייבין להזהר

יז. רמב"ם שם ה"ט. יו"ד סי' צ"ב ס"ב. **קיד) א.** רמב"ם הל' שבת פכ"ד ה"ז. **ב.** סנהדרין לו. ועיין רמב"ם הל' סנהדרין פי"א ה"ב. **ג.** עיין סנהדרין פט. **ד.** סי' של"ט ס"ק ג'. **ה.** רמב"ם הל' שבת פכ"ג הי"ד. או"ח סי' של"ט ס"ד. ועיין חו"מ סי' ה' ס"א. **ו.** הל' שבת פכ"ד ה"ז. **ז.** מנחת חינוך. **ח.** פרי מגדים אשל אברהם סי' של"ט ס"ק ג'.